

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2017-10	처분요구일자	2017. 05. 31.
처 분 종 류	신분상 처분 (경고 2건)		
관 계 부 서	○○○○처		
제 목	보안장비 발주준비 및 계약관리 부적정		

지 적 내 용

과장 ○○○은 2016.4.5.부터 ○○○처 ○○○팀에 근무 중에 있으며, “경비 보안 네트워크 및 영상관제설비 구매설치사업¹⁾”에서 필요한 무정전전원장치 (UPS : Uninterruptible Power Supply)의 구매설치와 “부대시설 CCTV카메라 설치 공사²⁾”의 사업관리를 담당하고 있다.

그리고 대리 ○○○은 2015.1.1.부터 ○○○팀 팀원으로 근무하면서 조달청을 통해 구매한 무정전전원장치의 준공검사자로서 검사를 진행하였다.

1. 공동구 CCTV설치 구매·설치 발주준비 부적정

○○○은 2016.6월 감사원의 지적³⁾에 따라 공동구에 대한 보안관리를 강화하고자 “부대시설 CCTV카메라 설치공사”에 대한 내부방침(2017.2.17.)을 결정하고 2017.3.22. (주)■■■■와 계약을 체결하였다.

1) 경비보안 네트워크 및 영상관제설비 구매설치사업

- 계 약 자 : △△△컨소시엄[(주)△△△(70%)+(주)▲▲▲(30%)]
- 계약금액 : 16,414백만 원(VAT 포함)
- 계약기간 : 2015.12.29.~2017.6.28.
- 주요과업 : IP CCTV 카메라, 영상관제설비 구매 및 현장설치 등

2) 부대건물 CCTV카메라 설치공사

- 계 약 자 : (주)■■■■
- 계약금액 : 715백만 원(VAT 포함)
- 계약기간 : 2017.3.33.~2017.7.21.
- 주요과업 : 공동구 환기구 40개소 CCTV카메라 구매 설치 등

3) 감사원 국민안전위협요소 대응관리실태 감사결과(요약) : 일반구역(Landside)에 있는 8개의 공동구의 경우 외부 침입이 불가능하도록 시설을 전면 보강하고, 보호구역(Airside)에 있는 32개 공동구의 경우 외부인이 내부로 접근하기 전 보안인력이 출동하여 제압할 수 있도록 시설 보안장치 강화

(주)■■■와의 계약체결에 앞서 ○○○팀은 2016.11.15. 공동구 CCTV카메라 증설을 “경비보안 네트워크 및 영상관제설비 구매설치사업”에 포함하여 설계변경을 추진하도록 지시하였고, 이를 근거로 시공사인 (주)△△△는 감리업체의 검토를 거쳐 2016.12.16. 현장설계변경요청서(FCR-2016T124)를 제출하였다.

현장설계변경요청서 검토과정에서 감사실은 ‘공동구 카메라 설치사업’이 ‘동사업의 설계변경 사항에 해당하지 않음’ 및 ‘신규 발주를 통해 새로운 사업자를 선정’ 하도록 일상감사 의견을 제시한 바 있다.

그런데도 ○○○처는 현장설계변경에 대한 일상감사 완료이전에 암묵적으로 공동구 카메라 배관배선 작업을 지시하였고 (주)△△△는 현장설계변경이 승인되지 않았음에도 불구하고 2016.12.12.부터 2016.12.31.까지 일부 배관 및 배선을 【표1】과 같이 先시공한 사실이 있다.(시공기간은 공사작업계획서 승인일 기준임)

【표1】 공동구 카메라용 배관배선 先시공 현황

구분	수량	시공일	비고
강제전선관(16C)	175m	2016.12.12.~ 2016.12.31.	승인자 ○○○○, 입회자 □□□□ (○○○○처 협력사)
강제전선관(22C)	2,160m		
폴박스(데이터)	77개		
폴박스(전기)	56개		

※ 설계변경 당시를 기준으로 선 시공 소요비용은 약1억 4천만 원(기자재 포함)이며 1억 2천만 원 상당은 시공 완료되고 2천만 원의 자재는 반납조치

공사 계약관리절차서는 발주준비 단계에서 사업의 범위, 과업의 내용에 대하여 명확하게 명시하고, 타 분야와의 간섭사항 등을 면밀히 검토하도록 명시하고 있다. 또한 임직원 행동강령에 따르면 임직원은 입찰, 계약 및 계약이행 등에 있어서 관련법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행하도록 규정하고 있다.

그러나, ○○○은 2017.2월 “부대시설 CCTV카메라 설치공사” 발주준비 과정에서 공동구 카메라의 배관·배선이 先시공된 것을 인지하고도 先시공 부분을 발주대상에서 제외하는 등의 검토업무를 소홀히 하였다.

이로 인해 공동구 CCTV 신규 사업자인 (주)■■■■로 하여금 先시공업체인 (주)△△△와 先시공 부분에 대한 처리방법을 논의하게 하는 등의 불필요한 문제를 야기하였으며, 궁극적으로는 공사의 계약질서를 문란하게 하고, 계약 공정성과 투명성을 현저하게 저하시키는 결과를 초래하였다.

2. 무정전전원장치 구매·설치 및 사업관리 부적정

○○○팀은 2016.9.19. 수립한 구매방침에서 무정전전원장치 구매방법을 “중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제7조1항1호”에 따라 중소기업자간 경쟁 입찰 예외를 적용하여 조달 쇼핑몰을 통한 제3자 단가계약으로 【표2】과 같이 조달업체를 선정하였다.

【표2】경비보안 네트워크 및 영상관제설비 구매설치사업용 UPS 구매현황

물품(품명)	조달업체	수량	단가 (VAT포함)	금액 (VAT포함)
무정전전원장치(20kVA)	●●산업전기(주)	2대	10,963,000원	21,926,000원
무정전전원장치(75kVA)	○●전기공업(주)	4대	18,100,000원	72,400,000원

그러나 경비보안 네트워크 및 영상관제설비 구매설치사업에 필요한 무정전전원장치는 발주기관인 공사의 현장설계변경 등의 승인 절차 없이 2016.7.13. 시공업체인 (주)▲▲▲이 (주)●●●를 통해 ○●전기공업(주)에 先발주하여 2016.8.3. 현장에 이미 반입을 완료하였다.

그후 TCC⁴⁾ 통신실 무정전전원장치는 2016.8.3. 현장 반입 후 자재창고에 보관해 오다가 2016.11.4. 현장에 설치하였고, PCC⁵⁾ 통신실 무정전전원장치는

4) TCC(Terminal Counter-Terrorism Center) : 제1여객터미널 대테러상황실

5) PCC(Perimeter Counter-Terrorism Center) : 외곽대테러상황실

2016.8.3. 현장 반입 후 전원을 투입하고 현재까지 지속적으로 이용 중에 있으며, 여객터미널 주통신실 무정전전원장치는 현장에 반입하였으나 전원공급은 하지 않았으며, 2016.10.4. 철거하고 2016.11.17.에 ●●산업전기 (주) 제품으로 교체하여 설치·운영 중에 있다.

공사 「임직원 행동강령」 제19조(청렴한 계약의 체결 및 이행)의 규정에 따르면 임직원은 입찰, 계약 및 계약이행 등에 있어서 관련법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행하도록 규정하고 있고 계약관리절차서는 계약의 적정한 이행을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 계약상대자의 공급자와 생산, 제조 및 선적장소 등 과업이 이루어지는 모든 장소에서 제조과정 중 시험과 검사를 실시하여야 하며, 품질보증요건 등에 의하여 품질, 수량에 대하여 검사를 시행한 후 관련서류에 대한 진위여부에 대하여 직접 확인하도록 명시하고 있다.

그러나, ●●●은 2016.9월경(정확한 날짜는 기억하지 못하고, 시행계획 보고 준비 시점인 것으로 기억) 동 사업의 구매방침을 결정할 당시 (주)▲▲▲ 目目目부장으로 부터 공사의 승인 없이 제조사인 ●●전기공업(주)에 무정전전원장치가 先발주 되었음을 보고 받고도 적절한 조치를 취하지 않았다.

뿐만 아니라 조달업체 선정 과정에서는 정부권장정책 이행력 강화 방안⁶⁾에서 정한 조달청 쇼핑물 구매 우선순위⁷⁾ 기준을 달리 적용하여 승인 없이 기 현장에 납품된 ●●전기공업(주)을 조달업체로 선정하였고, 제품의 제조과정 중 시험과 검사를 실시하여 장비의 정상 가동 및 기술기준 준수 여부 등을 확인하는 절차(공장검사)를 이행하지 않은 사실이 있다.

게다가 2016.10.20. 제품이 입고될 때(실제는 2016.8.3. 현장에 입고) 입회하지 않았고, 206.11.2. ●●전기공업(주)에서 제출한 준공검사원에 포함된 출하 검

6) 目目目처-7726(2015.5.15.) : 조달분야 공공구매(정부권장정책) 이행력 강화 방안

7) 조달청 쇼핑물 구매 시 구매 우선순위

가. 기준 : ①규격적합성→②정부권장정책 인증보유 개수→가격경쟁력(경제성)

나. 적용 : ①규격적합성→②가격경쟁력(경제성)→③정부권장정책 인증보유 개수

사 성적서의 시험일자가 조달계약 체결일 이전인 2016.7.22.로 기재된 사실도 확인하지 않고 형식적 검사를 진행하였다.

그 결과 발주기관의 승인 없이 현장에 설치한 무정전전원장치(75kVA 4대)가 조달청 쇼핑몰을 통해 관련 법규 및 절차 등을 준수하고 입고한 것으로 위장하는 등 계약관리를 부당하게 처리하였다.

3. 무정전전원장치 구매·설치사업 준공검사 소홀

●●●는 2016.11.4. 무정전전원장치 75kVA 4대(제조사 : ●●전기공업(주))에 대한 준공검사자로 지정되었으며, 당일 준공검사를 진행하였다.

준공검사자는 계약관리절차서 등에 따라 준공검사 시 물품의 규격, 성능 및 첨부서류의 적성성 등에 대하여 확인하여야 한다.

그런데도 ●●●는 무정전전원장치의 창고 보관사진이 첨부된 사실, 출하 검사 성적서의 시험일자가 조달계약 체결일 이전인 2016.7.22.로 기재된 사실도 확인하지 않는 등 준공검사를 소홀히 하였다.

관련자 주장 및 판단

이와 관련하여 ●●●은 공동구 CCTV 카메라를 발주단계에서 면밀히 검토하지 못한 사항은 인정하였으나, 무정전전원장치는 先발주 지시를 내린 바 없고 先발주된 제품이 공사의 구매기준에 부합하지 않았다면 구매하지 않았을 것이며, 2016.8월부터 통신실에 설치되어 운영 중인 사실은 몰랐다고 주장하며, 개인적인 사심이나 불순한 의도를 가지고 업무를 추진하지 않았음을 강조하였다.

●●●는 준공검사 시 관련자료 등의 확인에 소홀했던 것을 인정하며 추후에는 동일한 사항이 재발하지 않도록 유념하겠다고 반성하였다.

조치할 사항

① 사장(㉠㉠㉠처장)은 국가계약법 시행규칙 제67조(감독 및 검사), 인사규정 제36조(성실의 의무) 및 임직원 행동강령 제19조(청렴한 계약의 체결 및 이행)를 위반한 “㉠㉠㉠”에게 인사규정 제50조(징계의 사유)에 따라 “경고” 조치하시기 바랍니다. (경고)

② 사장(㉠㉠㉠처장)은 UPS 준공검사를 소홀하게 수행하여 국가계약법 시행규칙 제67조(감독 및 검사), 인사규정 제36조(성실의 의무)를 위반한 “㉠㉠㉠”에게 제50조(징계의 사유)에 따라 “경고” 조치하시기 바랍니다. (경고)

<관련자>

소속	직급	성명	관리(근무)기간	담당업무	현근무처
㉠㉠㉠처 ○○○팀	4급	㉠㉠㉠	‘16.4. ~ 현재	UPS 구매설치 CCTV 운영 및 관리	㉠㉠㉠처 ○○○팀
㉠㉠㉠처 ○○○팀	4급	㉠㉠㉠	‘15.1. ~ 현재	엑스레이 등 ○○○ 운영 및 관리	㉠㉠㉠처 ○○○팀

인천국제공항공사 상임감사위원 (인) (직인 생략)